Datum:	**Wirtschafts- und Sozialkunde** 1. Ausbildungsjahr	
Name:	**Modul 2 – Der Ausbildungsvertrag · Lösungen**	

Modul 2: Der Ausbildungsvertrag

1 Doppelstunde · 6 Punkte · Lehrbuch S. 16–17 · Arbeitsheft S. 11 · Broschüre „Ausbildung & Beruf“ Kap. II.1–2

Das kann ich danach

- ☐ erklären, wer den Ausbildungsvertrag abschließt, wann und in welcher Form.
- ☐ acht Mindestangaben des Ausbildungsvertrags nennen.
- ☐ erklären, warum der Vertrag bei der IHK eingetragen wird.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 1?

Aus dem Kopf beantworten.

1. Wer ist der Ausbildende: der Betrieb oder die Person, die dir etwas beibringt?

der Betrieb

2. Welche Stelle trägt Ausbildungsverträge in Bremerhaven in ein Verzeichnis ein?

die IHK (Handelskammer Bremen – IHK für Bremen und Bremerhaven)

3. Was legt der Ausbildungsrahmenplan fest?

was im Betrieb wann gelernt wird

4. Nenne eine gute Regel für Lernkarten (Methodenmodul).

z. B. eine Frage pro Karte

Zum Nachlesen: Der Vertrag

Wortspeicher
der Berufsausbildungsvertrag · die Textform · die Mindestangabe · der gesetzliche Vertreter · die Zustimmung · nichtig · das Verzeichnis · die Eintragung

Wer schließt den Vertrag – und wie?

Der Vertrag wird zwischen dem **Ausbildenden** (dem Betrieb) und dem **Auszubildenden** geschlossen. Ist der Azubi noch nicht 18, müssen seine **gesetzlichen Vertreter** – meist die Eltern – **zustimmen**. Der Betrieb muss den wesentlichen Inhalt **unverzüglich nach Abschluss, spätestens vor Beginn der Ausbildung** aufschreiben. Seit dem 1. August 2024 genügt dafür die **Textform**: Der Vertrag kann also auch als Datei per E-Mail kommen – der Azubi muss ihn speichern und ausdrucken können.

Im Lehrbuch (S. 16) steht noch „schriftlich und von allen zu unterschreiben". Das war die alte Regel. Die Broschüre „Ausbildung & Beruf" (Ausgabe 2025) ist aktuell.

Das muss mindestens drinstehen

Mindestangaben (Broschüre Kap. II.1)	
Namen und Anschriften (bei Minderjährigen auch der Eltern)	Beginn und Dauer der Ausbildung
Art, sachliche und zeitliche Gliederung und Ziel der Ausbildung	Ausbildungsstätte und Maßnahmen außerhalb
Dauer der regelmäßigen täglichen Ausbildungszeit	Dauer der Probezeit
Höhe, Zusammensetzung und Fälligkeit der Vergütung	Dauer des Urlaubs
Regeln für Überstunden (Vergütung oder Freizeit)	Form des Ausbildungsnachweises
Voraussetzungen für eine Kündigung	Hinweis auf geltende Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen

Das darf nicht drinstehen

Manche Vereinbarungen sind **nichtig** – sie gelten nicht, auch wenn beide unterschrieben haben (§ 12 BBiG): eine Gebühr für die Ausbildung, Vertragsstrafen, und die Pflicht, nach der Ausbildung im Betrieb zu bleiben. Eine Ausnahme: In den **letzten sechs Monaten** der Ausbildung darf man sich verpflichten, danach dort zu arbeiten.

Die Eintragung bei der IHK

Der Betrieb muss den Vertrag **unverzüglich** bei der IHK zur Eintragung in das **Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse** anmelden. Eingetragen wird nur, wenn der Vertrag dem BBiG und der Ausbildungsordnung entspricht. Die Eintragung dient der **Überwachung und Beratung** – und ohne sie wird man nicht zur Abschlussprüfung zugelassen.

Aufgabe 2 Vorgemacht: Eine Vertragsklausel prüfen

Der Fall
Im Vertrag von Emre Yilmaz (16) steht: „Die Probezeit beträgt 6 Monate.“ Ist das zulässig?

Schritt	Lösung
1 Problem	Es ist zu prüfen, ob eine Probezeit von sechs Monaten erlaubt ist.
2 Regel	Nach § 20 BBiG dauert die Probezeit mindestens einen Monat und höchstens vier Monate.
3 Anwenden	Sechs Monate sind mehr als die erlaubten vier Monate.
4 Ergebnis	Die Klausel ist nicht zulässig. Die Probezeit darf höchstens vier Monate dauern.

Aufgabe 3 Geführte Übung: Muss das in den Vertrag?

Kreuze an. Tipp: Vergleiche mit der Tabelle „Das muss mindestens drinstehen“.

	Angabe	muss rein	muss nicht rein
a)	die Dauer der Probezeit	☒	☐
b)	die Kleidervorschriften im Laden	☐	☒
c)	die Höhe der Vergütung	☒	☐
d)	die Handynummer der Ausbilderin	☐	☒
e)	die Dauer des Urlaubs	☒	☐
f)	der Stundenplan der Berufsschule	☐	☒
g)	der Hinweis auf den Tarifvertrag	☒	☐
h)	die Form des Ausbildungsnachweises	☒	☐

Aufgabe 4 Freie Übung: Vertrags-Detektive

Im Vertrag von Emre stecken **sieben Fehler**. Finde sie, schreib auf, was richtig wäre, und nenne die Regel. Tipp: Nutze die Seite „Zum Nachlesen“ und das Lehrbuch S. 16–18.

Berufsausbildungsvertrag (Auszug, vereinfacht)	
Ausbildender	Nordstadt-Kauf GmbH, Bürgermeister-Smidt-Straße 10, 27568 Bremerhaven, vertreten durch die Geschäftsführerin Kerstin Ahlers
Auszubildender	Emre Yilmaz, geboren am 12.03.2010, wohnhaft in Bremerhaven
Gesetzliche Vertreter	Ayşe und Murat Yilmaz
Ausbildungsberuf	Verkäufer nach der Verordnung über die Berufsausbildung im Einzelhandel
Beginn und Dauer	Beginn 01.08.2026 · Dauer **36 Monate** · Ende 31.07.2029
Ausbildungsstätte	Filiale Bremerhaven-Mitte; Maßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte: keine
Probezeit	**6 Monate**
Tägliche Ausbildungszeit	8 Stunden, Montag bis Samstag nach Dienstplan, höchstens 5 Tage pro Woche
Vergütung	**wird nach Leistung festgelegt**
Urlaub	**20 Werktage** im Kalenderjahr
Ausbildungsnachweis	elektronisch
Kündigung	nach den Vorschriften des Berufsbildungsgesetzes
Tarifverträge	Es gelten die Tarifverträge für den Einzelhandel im Land Bremen.
Sonstige Vereinbarungen	1. **Emre zahlt für Schulungsmaterial eine Ausbildungsgebühr von 30 € im Monat.** 2. **Emre verpflichtet sich, nach der Ausbildung mindestens zwei Jahre im Betrieb zu arbeiten.**
Zugestimmt / unterschrieben	Nordstadt-Kauf GmbH: K. Ahlers · Auszubildender: E. Yilmaz · **Gesetzliche Vertreter: –**

Nr.	Fehler im Vertrag	So wäre es richtig	Regel
1	Dauer 36 Monate	Die Ausbildung zum Verkäufer dauert laut Ausbildungsordnung 24 Monate.	Ausbildungsordnung, § 5 BBiG
2	Probezeit 6 Monate	höchstens 4 Monate, mindestens 1 Monat	§ 20 BBiG
3	Vergütung „nach Leistung“	feste Höhe muss im Vertrag stehen, mindestens 724 € im 1. Jahr (Beginn 2026) bzw. der Tariflohn	§§ 11, 17 BBiG
4	Urlaub 20 Werktage	Emre war zu Beginn des Jahres 2026 noch keine 16: mindestens 30 Werktage (Modul 6)	§ 19 JArbSchG
5	Ausbildungsgebühr 30 €	nichtig – Ausbildungsmittel sind kostenlos, eine Entschädigung für die Ausbildung darf nicht verlangt werden	§§ 12, 14 BBiG
6	Pflicht, zwei Jahre zu bleiben	nichtig – nur in den letzten sechs Monaten der Ausbildung darf man sich zur Weiterarbeit verpflichten	§ 12 Abs. 1 BBiG
7	Eltern fehlen	Emre ist minderjährig: Seine gesetzlichen Vertreter müssen zustimmen	§ 11 BBiG, §§ 107, 108 BGB

Aufgabe 5 Prüfungs-Check: Aufgaben im Stil der Abschlussprüfung

So fragt die IHK: In der Prüfung wirst du mit „Sie“ angesprochen. Aufgaben im Stil der Abschlussprüfung Wirtschafts- und Sozialkunde. Trag die Kennziffer der richtigen Antwort ins Kästchen ein.

Der Ausbildungsvertrag von Mehmet Kaya soll verschiedene Vereinbarungen enthalten. Prüfen Sie, welche Vereinbarung nicht zulässig wäre!

1. Mehmet Kaya ist zum Stillschweigen über Geschäftsgeheimnisse verpflichtet.
2. Mehmet Kaya muss nach seiner Ausbildung mindestens 3 Jahre im Kaufhaus Hansa GmbH arbeiten.
3. Die Ausbildungsvergütung für den laufenden Monat ist spätestens am letzten Arbeitstag des Monats zu zahlen.
4. Mehmet Kaya führt seinen Ausbildungsnachweis regelmäßig.
5. Mehmet Kaya erhält die Zusage, nach bestandener Prüfung weiterbeschäftigt zu werden.

Lösung: ☐ **2** – 2 ist nichtig (§ 12 BBiG). 1 und 4 sind Pflichten des Azubis, 3 ist die gesetzliche Fälligkeit, 5 wäre eine erlaubte Zusage des Betriebs.

Welche Angabe muss nach dem Berufsbildungsgesetz im Berufsausbildungsvertrag von Herrn Yildiz stehen?

1. Die sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbildung
2. Die Termine der Zwischen- und Abschlussprüfung
3. Der Blockunterrichtsplan der Berufsschule
4. Der Rahmenlehrplan der Berufsschule
5. Die Zeiten der täglichen Pausen

Lösung: ☐ 1 – Die sachliche und zeitliche Gliederung (der betriebliche Ausbildungsplan) gehört zum Vertrag. Blockplan und Rahmenlehrplan regelt die Schule, Prüfungstermine die zuständige Stelle, Pausen das Gesetz.

Prüfen Sie, welches Rechtsgeschäft eine 15-jährige Schülerin ohne Zustimmung bzw. Genehmigung ihrer gesetzlichen Vertreter wirksam abschließen kann!

1. Abschluss einer Haftpflichtversicherung
2. Kauf eines Laptops auf Raten
3. Abschluss eines Handyvertrags mit 24 Monaten Laufzeit
4. Kauf und Anmeldung eines Mopeds
5. Annahme eines wertvollen Fahrrads als Geschenk

Lösung: ☐ 5 – Nur ein Geschenk bringt ausschließlich einen rechtlichen Vorteil. Verträge mit Pflichten – hier Versicherung, Ratenkauf, Handyvertrag und Mopedkauf – brauchen die Zustimmung der Eltern.

Weiter im Arbeitsheft S. 11, Aufgabe 1.1, 1.2 und 1.5.

Aufgabe 6 Für Profis

Für Profis

6.1 Emre hat seinen Vertrag unterschrieben, seine Eltern wissen davon nichts. **Prüfe** mit §§ 106–108 BGB, ob der Vertrag wirksam ist.

6.2 Für den Ausbildungsvertrag reicht die Textform, eine Kündigung muss aber schriftlich mit Unterschrift erfolgen (§ 22 BBiG). **Begründe**, warum der Gesetzgeber hier unterscheidet.

6.3 Knacknuss: **Formuliere** eine Vereinbarung über die Weiterbeschäftigung, die zulässig wäre, und sag, ab wann Emre sie frühestens unterschreiben dürfte.

6.1 Emre ist 16 und damit beschränkt geschäftsfähig (§ 106 BGB). Der Vertrag bringt ihm nicht nur Vorteile, sondern auch Pflichten. Er braucht deshalb die Einwilligung der Eltern (§ 107 BGB). Ohne sie ist der Vertrag schwebend unwirksam: Er wird wirksam, wenn die Eltern ihn nachträglich genehmigen, sonst nicht (§ 108 BGB).

6.2 Der Vertrag soll vor allem informieren und nachweisen, was vereinbart ist – das gelingt auch digital. Eine Kündigung beendet die Ausbildung: Die Schriftform schützt vor übereilten Entscheidungen und dient als sicherer Beweis.

6.3 z. B. „Emre verpflichtet sich, nach bestandener Prüfung ein Arbeitsverhältnis als Verkäufer bei der Nordstadt-Kauf GmbH einzugehen.“ Zulässig erst in den letzten sechs Monaten, also frühestens ab 01.02.2028 (Ende der Ausbildung 31.07.2028).

Aufgabe 7 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Trag die Schätzung ein, mach den Test, vergleiche. Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Differenz	Leistungspunkte (max. 3)